

80815

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°..... CC1908

Tocache, 27 MAY 2024

VISTO:

El memorando N°0907-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 27 de mayo de 2024, el Informe N°024-2024-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 27 de mayo de 2024 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (19) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, el Prof. Fernando CASAMAYOR GARCÍA, con DNI N°19424490, actual director (designado) IE N°0233, distrito de Shunte, provincia de Tocache, región San Martín; actualmente cuenta con un proceso signado mediante expediente 00016-2022-90-2209-JR-PE-01, proceso seguido en contra del directivo antes mencionado, por la comisión del delito de PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICIO ILICITO DE DROGAS, en agravio del ESTADO; lo cual ha sido informado mediante Oficio N°03758-2024-MINEDU/SG-OTEPA recepcionado por este despacho en fecha 27/05/2024, se traslada con carácter de urgencia información de personal procesado ante la Corte Superior de Justicia de San Martín, para la inmediata aplicación de la Ley N°29988. En los siguientes términos:

"Me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales, la Corte Superior de Justicia de San Martín, remite información sustancial a esta oficina general sobre la situación jurídica del docente CASAMAYOR GARCÍA FERNANDO identificado con DNI N°19424490, precisando que dicho docente cuenta con proceso penal en trámite por la presunta comisión de delito comprendido dentro del marco de Ley N°29988, modificada por Decreto de Urgencia N°019-2019".

Que, asimismo, la Ley N°29988 "Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas implicado en diversos delitos; crea el registro de personas condenadas o procesadas por los delitos establecidos en la Ley N°29988 y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal", modificado por Decreto de Urgencia N°019-2019, en su artículo 2, numeral 2.1, literal a) establece que toda institución o entidad pública señalada en el numeral 1.1 del artículo 1 de dicha Ley, separa preventivamente al personal docente o administrativo cuando cuente con una denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, o cuando el Juez Penal haya emitido auto de apertura de instrucción, y tratándose del Código de Procedimientos Penales, o bien el Ministerio Público haya formalizado y continuado investigación preparatoria en su contra, tratándose del Código Procesal Penal, por alguno de los delitos previstos en el numeral 1.5 del artículo 1 de la citada Ley;

Que, el literal b) del numeral 1.5 del artículo 1 de la Ley N°29988, establece que para efectos de la Ley se considera a los delitos de violación de la libertad sexual e indemnidad sexual, precisando dicho numeral que los delitos a que refiere tal Ley incluyen sus modalidades agravadas y el grado de tentativa; delitos que se encuentran previstos en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal vigente, promulgado por Decreto Legislativo N°635 (en adelante, el Código Penal);



Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N°29988, señala que la autoridad competente de las instancias de gestión educativa descentralizada, órganos, instituciones u organismos señalados en el artículo 2 del citado Reglamento, entre las cuales se encuentra la Institución Educativa bajo mi dirección, dispondrá la medida de separación preventiva cuando tome conocimiento que un personal docente o administrativo de dichas instituciones haya sido denunciado por la presunta comisión de alguno de los delitos señalados en el numeral 1.5 del artículo 1 de la Ley N°29988, lo que se acredita a través de la denuncia ante la autoridad policial o fiscal;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento de la Ley N°29988, define a la denuncia como la comunicación sobre un hecho que reviste carácter de delito ante la autoridad policial o fiscal para su investigación penal, por la comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley N°29988.

Que, la separación preventiva implica el alejamiento de cualquier institución educativa, siendo puesto a disposición del Equipo de Personal de la UGEL o DREL o la que haga sus veces, según corresponda, para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional;

Que, además, el numeral 2.4 del artículo 2 de la Ley N°29988, establece que la medida preventiva se mantiene hasta la conclusión definitiva del proceso judicial o el archivamiento de la denuncia, según corresponda; en la misma línea la parte final del numeral 7.3 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N°29988 señala que la medida preventiva culmina con el archivo de la denuncia o investigación, o con la conclusión definitiva del proceso judicial correspondiente;

Que, En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta, además, que la medida de separación preventiva se materializa a través de una resolución debidamente motivada y emitida por la máxima autoridad administrativa de la entidad, la cual debe emitirse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas después de haber tomado conocimiento de la condición de denunciado, investigado y/o procesado según corresponda, conforme lo establecen el numeral 7.2 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N°29988, citada en el párrafo precedente.

Ahora bien, y a fin de acelerar el trámite respectivo, es que se traslada a vuestro despacho, el documento en donde se acredita la condición jurídica del referido docente a fin de disponer de forma inmediata con la aplicación de la medida de separación preventiva en el marco de la Ley N°29988.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **EXISTE** merito suficiente para que la CPPADD disponga la medida de separación preventiva y de retiro por cuanto el docente Fernando Casamayor García, está inmerso en el decreto de Urgencia N°019-2019, artículo 3, numeral 1.5 literal i) Delito de Tráfico Ilícito de Drogas.

Que, este hecho queda acreditado con copia del expediente N°00016-2022-2209-JR-PE-01, del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio sede Juanjuí, así como se aprecia también copia disposición fiscal N°03-2021 signado con el caso N°00098-2021, todo ello en contra del referido docente.

Lo que se menciona en contra del Prof. Fernando Casamayor García, director designado en la IE N°0233, está bajo amparo legal de la RVM N°091-2021-MINEDU, artículo 6 y 6.4.6.1 numeral 2) Se aplicará medidas de separación preventiva y su procedimiento, al profesor que se encuentre comprendido en los alcances de la Ley N°29988.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.





SE RESUELVE:

CC1908

ARTICULO 1°.- ADOPTAR la medida de **SEPARACIÓN PREVENTIVA** y de **RETIRO** del Prof. Fernando **CASAMAYOR GARCÍA**, con DNI N°19424490, actual director (designado) IE N°0233, distrito de Shunte, provincia de Tocache, región San Martín; a esta sede administrativa de la UGEL Tocache, hasta que culmine el procedimiento administrativo y la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso queda prohibido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayor a cinco días o presentar renuncia, bajo responsabilidades de los funcionarios que lo autoricen.

ARTICULO 3.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. Fernando **CASAMAYOR GARCÍA**, con DNI N°19424490, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 4.- ENCARGAR al Responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADD, al Responsable de la Oficina de Personal, a la Responsable de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Roni CORAL VARGAS
DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

RCV/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
LBE/ST

NOTIFICACIÓN Nº043 -2024

ANTECEDENTE : Memorando Nº0907-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2024

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación.-

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº1908-2024

ADOPTAR LA MEDIDA DE SEPARACIÓN PREVENTIVA Y DE RETIRO.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : FERNANDO CASAMAYOR GARCÍA
DOMICILIO : Caserio Montecristo
DNI Nº : 19424490
CORREO ELECTRÓNICO: eg.fernando.casamayo@gmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 30/05/2024 **HORA:** 02:36 pm

FIRMA

HUELLA

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN:

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

FIRM

HUELLA DIGITAL



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171

NOTIFICADOR

Agosto-2000

PENSIONISTAS SUB.REG. EDUC UCHIZA-TOCACHE

F

APSAUDOS				PENSIONISTAS SUB.REG. EDUC UCHIZA-TOCACHE			
NOMINOS							
2A	6A-8A	TS	1A-2A	3A	4A-5A	6A-7A	8A-9A
LCIND)							
PRON							
8	FLORES SALVADOR			0.07	24.90	17.25	
	VISITACION			0.04			
	300200	C 8	11	394.00	125.05		33.00
1 V	DIRECTOR			42.30			
				32.01			
406841	1021987			5.00	32.63	107.80	
SSALUD	3807021ERSVW002			92.93	32.62		
				RDZ.0055-87	362/300.		
1	GAVIDIA FRETOL			0.04	9.73	17.25	
	EMILIANO			0.02			
	210407	C 8	11	274.76	78.46		21.00
1 III	PROF. POR HORA			22.89			
				16.21			
410970	1091984			5.00	16.21	67.64	
SSALUD	3310121GIFTE004			40.97	19.64		
				256\300	RDZ.0680-84.		
3	GUTIERREZ DEL AGUILA			0.07	24.90	17.25	
	MERCEDES			0.04			
	250727	C 8	11	373.00	119.41		32.00
1 II	DIRECTOR			42.30			
				32.01			
010098	1071982			5.00	27.44	102.94	
SSALUD	3201020GAIAM009			88.74	32.62		
	01010098			300\300	RDZ.0879-82.		
3	MOSQUERA PINEDO			0.04	19.44	17.25	
	ARMANDO			0.02			
	250305	C 8	11	323.44	96.89		26.00
1 II	DIRECTOR			25.03			
				18.04			
305380	1091991			8.00	23.25	83.53	
SSALUD	3708201MQPEA003			62.51	25.03		
				303\360	RD. USE 0063-91		
3	PORTELLA MELGAREJO			0.02	1.70	17.25	
	RAFAEL CEFERINO			0.01			
	200307	C 8	11	263.40	70.84		19.00
1 E	AUX. EDUCACION			20.50			
				11.86			
795860	1011987			5.00	11.86	61.07	
SSALUD	4011221PTMBR001			33.15	16.94		
				243\360	RD. 0029-87.		
1	POZZI RUIZ			0.03	15.68	17.25	
	HERCULES			0.01			
	210408	C 8	11	268.64	81.24		22.00
1 IV	DIRECTOR			21.38	2.95		
				18.46			
795941	30011998			5.13	21.16	74.47	
SSALUD	4110141PZRZH009			42.60	19.96		
				RDZ.0094-98	254/360		